

경 고 사 항

1. 제 목 : 셔틀버스 임차용역 계약 부적정
2. 관계기관 : ☆☆☆☆병원
3. 내 용 : ☆☆☆☆병원에서는 국가유공자 병원 방문의 편의 제공을 위해 셔틀버스 임차용역을 계약을 체결하였습니다.

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제7조에 따르면, 중소기업자간 경쟁입찰에서 적정한 품질과 납품 가격의 안정을 위하여 중소기업자의 계약 이행능력을 심사하도록 정하고 있으며, 같은법 시행령 제2조의2에 따르면, 추정 가격 1억 원 이상으로 기획재정부장관이 고시(2.1억 원)하는 금액 미만인 물품 또는 용역을 계약하는 경우 중소기업자 간 제한경쟁입찰에 따라 계약을 체결하도록 정하고 있습니다.

또한 「중소기업제품 공공구매제도 운영요령」 제14조에 따르면, 중소기업자간 경쟁입찰의 방법에 의하여 중소기업제품(물품·용역)을 구매하는 경우 중소벤처기업부장관이 고시하는 “계약이행능력심사 세부기준”에 따라 낙찰자를 결정하여야 한다고 명시하고 있고, 다만, 중소기업제품 중 용역의 경우에는 별도로 공고하지 아니하고 조달청의 “일반용역적격심사 세부기준” 또는 각 공공기관의 세부기준을 적용할 수 있다고 정하고 있습니다.

더불어 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조제2항 및 「조달청 일반용역 적격심사 세부기준」 제5조에 따르면, 중소벤처기업부에서 지정한 중소기업자간 경쟁제품 대상 목록은 중소벤처기업부 홈페이지에 고시하도록 하고 있고, 육상운송용역에 대한 적격심사 세부기준 내역은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 육상운송용역 적격심사 세부기준 내역(조달청)

구분	육상운송용역	
	중소기업자간 경쟁제품 비대상	중소기업자간 경쟁제품
중소기업자간 경쟁제품 지정여부	×	도로수송서비스 (공공기관통근운송서비스 : 공공기관 출퇴근용 수송용역에 한함)
심사항목(100점)	수행능력 : 30점 입찰가격 : 70점	수행능력 : 30점 입찰가격 : 70점
적격심사 통과기준 점수	85점	88점
낙찰하한율	84.245% (추정가격 2.1억 원 미만)	87.995%
입찰가격 평점산식 (배점한도 70점)	$\text{배점한도} - 4 \times \left(\frac{88}{100} - \frac{\text{입찰가격}}{\text{예정가격}} \right) \times 100$	$\text{배점한도} - 4 \times \left(\frac{91}{100} - \frac{\text{입찰가격}}{\text{예정가격}} \right) \times 100$

따라서 ☆☆☆☆병원은 국가유공자의 진료 편의를 위해 운영하는 셔틀버스 임차 계약에 대해서는 육상운송용역(중소기업자간 경쟁제품 비대상) 계약이행능력 심사 기준을 적용하여 적격 업체를 선정하고 계약을 하여야 합니다.

그런데 ☆☆☆☆병원 셔틀버스 임차용역(1~5군)에 대한 입찰공고문의 낙찰자 결정방법을 살펴보면, 2인 이상 입찰참가업체가 참가하는 유효한 입찰로서 예정 가격의 87.995%이상 최저가격으로 제출한 순으로 조달청 일반용역 적격심사 세부기준(추정가격 5억 원 미만-육상운송용역(중소기업간 경쟁대상))을 적용·심사 하여 88점 이상인 자를 낙찰자로 결정한다고 명시하고 있습니다.

☆☆☆☆병원 셔틀버스 임차용역의 경우, 보훈병원 임직원 출퇴근 목적이 아닌 국가유공자의 병원 이용에 대한 편의 제공을 목적으로 하였으므로, 조달청 일반용역 적격심사 세부기준(육상운송용역-중소기업자간 경쟁제품 비대상)을 적용하여 경쟁입찰을 하여야 함에도, 육상운송용역(중소기업자간 경쟁제품)세부기준을 적용하는 등 적격심사 세부 기준을 잘못 적용하여 이행능력을 평가하였습니다.

4. 관계기관 의견

☆☆☆☆병원은 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 대해 조속히 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ☆☆☆☆☆장은

- 입찰 대상 용역에 대해 중소기업자간 경쟁제품 해당 여부를 철저히 확인하고, 해당 용역에 맞는 적격심사 기준을 적용하여 낙찰업체의 계약이행능력을 평가하시기 바랍니다.(통보)

○ ★★이사는

- 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.
(경고)